

0001527-66.2022.8.26.0664

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Marta Luiz da Silva

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001527-66.2022.8.26.0664 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001527-66.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Marta Luiz da Silva

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

Trata-se de Incidente de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida (Veículo) proposta por MARTA LUIZ DA SILVA, qualificada nos autos, visando a restituição de um Automóvel, marca Renault, Modelo Megane 1.6 B, cor Prata, Placas KRJ-9692, ano/modelo 1999, movido a Gasolina, chassi nº 8A1BA0F15YL056058.

Com a inicial, trouxe os documentos de p. 9/15.

O Ministério Público se opôs ao pedido (p. 19).

É o Relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Consta dos autos principais, feito 1500435-76.2022.8.26.0664, que o filho da requerente foi flagrado de posse de considerável quantidade de drogas e, em tese, para viabilizar o tráfico, utilizava-se do veículo acima descrito para promover o delito.

Desse modo, referido objeto deverá permanecer apreendido por ora, pois pode ser

útil para a instrução do processo, nos termos do artigo 62 da Lei nº 11.343/2006, e, a princípio, não há demonstração absoluta de que não mais interessem ao processo.

Ademais o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor do requerente, Sr^a. MARTA LUIZ DA SILVA. Anote-se no feito principal.

Não há incidência de custas finais.

Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao M.P.

P. I.

Votuporanga, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA